

3. 当事人

原告：蒋某某

被告：某投资公司

【基本案情】

某投资公司于2012年4月18日经工商注册登记成立，股东名录登记的股东为廖某某(持有公司55%的股份)、刘某某(持有公司35%的股份)、范某某(持有公司10%的股份)三人。某投资公司在获取“某某物流园”项目的开发后，吸收了部分投资人对该项目进行投资。2014年年初，蒋某某与某投资公司口头协商，约定蒋某某向“某某物流园”项目投资1660000元，蒋某某于2014年1月17日通过其银行账户向某投资公司转账支付了800000元(电汇凭证的附加信息及用途栏注明为投资款)、于2014年2月28日通过其银行账户向某投资公司转账支付了310000元(电汇凭证的附加信息及用途栏注明为投资款)、于2014年8月20日通过其银行账户向某投资公司转账支付了550000元(电汇凭证的附加信息及用途栏注明为投资款)，某投资公司收到上述款项后于2014年1月17日出具了一张《收据》，该收据载明了收到蒋某某投资款1600000元(备注为：其中蒋某某转800000元、李某某转800000元)，某投资公司于2014年8月20日出具了《收据》一份，载明收到蒋某某投资款550000元，并于2014年8月20日向蒋某某出具了上述二张《收据》。某投资公司在收到蒋某某于2014年2月28日转账支付的310000元投资款后，于2014年2月28日向李某某出具了一张《收据》，该收据载明收到李某某投资款310000元(备注为：“以蒋某某名义”)。至此，蒋某某共向某投资公司开发的“某某物流园”项目投资1660000元。蒋某某认为双方之间实际形成民间借贷的法律关系，并主张要求某投资公司返还借款本金并支付利息。

【案件焦点】

蒋某某通过银行账户转账支付某投资公司的1660000元是借款还是投资款。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区兴安县人民法院经审理认为：由于双方未能签订书面合同，如何确定蒋某某通过银行账户转账支付某投资公司的1660000元是借款还是投资款问题需从如下几个方面来综合考虑：（1）当事人双方的真实意思表示；（2）双方是否存在对蒋某某的投资款重新约定为借款的情形；（3）蒋某某是否能提供证实双方之间民间借贷关系成立的证据；（4）是否存在“名为投资，实为借贷”的情形。经审查，双方的真实意思表示为蒋某某作为投资人对某投资公司开发的“某某物流园”项目进行投资；双方没有对原告的投资款重新进行过约定，亦没有将原告的投资款转化为借款的情形；蒋某某除提供了三张银行转账支付凭证及两张《收据》外，没有提供其他能证实双方之间民间借贷关系成立的证据；蒋某某的投资款是计入李某某的投资款总额当中的，而李某某是“某某物流园”项目的管理人之一，双方未能对蒋某某的投资款是否存在不承担风险、享有固定收益、到期回本等进行约定，且某投资公司投资的项目即“某某物流园”项目的主体工程已基本完工，只是部分附属工程没有完工，故蒋某某的投资款不符合“名为投资，实为借款”的认定情形。综上，蒋某某与某投资公司之间从始至终均不存在借款合意，蒋某某的诉讼请求，证据不足，理由不充分，不予支持。广西壮族自治区兴安县人民法院判决：

驳回蒋某某的诉讼请求。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

投资行为是指投资人为了获取预期收益将某种有价值的资产投入某个企业、项目或经济活动中的商业行为。借贷行为是指借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的经济行为。投资行为和借贷行为是两种不同的法律行为，其产生的法律效果不同，法律对相关款项的处理规则亦不相同，准确区分自然人和法人之间的投资行为和借贷行为，对于保护双方当事人的合法权益，正确处理纠纷具有十分重要的意义，审判实践中，应当注意：

一、当事人双方的真实意思表示

审查合同目的和实际履行情况表明双方真实意思表示是借贷还是投资。投资以获取经济收益为目的，而借贷的目的多样，如不收取利息的无偿借款并不带有获取经济收益的目的，并且出借人给付借款后不参与借款人公司的经营管理。可以审查转账时是否备注为投资款或借款，以及聊天记录或合同约定等体现双方借贷或投资意思表示的证据。

本案某投资公司吸收投资人的目的是对该项目进行投资，而非是某投资公司向他人借款用于投资该项目；蒋某某在起诉状中自述“2014年期间，蒋某某与某投资公司方口头协商，蒋某某向某投资公司投资”，且蒋某某三次向某投资公司转账支付款项的同时在《电汇凭证》上均备注为“投资款”，而某投资公司在出具给蒋某某的两张《收据》上亦写明了所收到款项为“投资款”，因此，双方的真实意思表示为蒋某某作为投资人对某投资公司开发的“某某物流园”项目进行投资。

二、投资者的参与程度

本案需综合考虑投资者是否参与经营管理，是否承担经营风险，是否约定投资者享有固定收益或回报等。投资一般为收益共享、风险共担，而借款一般为固定回报，不担风险。若为借款，当事人给付款项后到期收取本金和利息，不参与经营管理行为，若当事人在给付款项后可以以投资人身份参与具体事务，那么所涉款项为投资款。

本案双方由于没有签订书面协议对相关权利义务进行约定，蒋某某提出其不是某投资公司的股东，未享有公司股东的权利义务，且未参与投资项目的管理，其转账支付某投资公司的“投资款”是借贷的主张，因某投资公司是2012年4月18日成立，股东名录登记的股东为廖某某、刘某某、范某某三人，蒋某某的投资款是用于投资某投资公司开发的“某某物流园”项目，而非具有意图成为某投资公司股东的目的，其投资款不能视为某投资公司的入股股金。蒋某某未能参与投资项目的管理，是因为某投资公司单方将蒋某某的投资款计入李某的投资款总额当中，而李某是“某某物流园”项目的管理人之一，双方

未能对蒋某某的投资款是否存在不承担风险、享有固定收益、到期回本等进行约定，故蒋某某的投资款不符合“名为投资，实为借款”的认定情形。

三、当事人是否有充分证据证明双方的借贷或投资关系

根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任”的规定，本案蒋某某应当对双方之间民间借贷关系的成立负有举证责任，但蒋某某除提供了三张银行转账支付凭证及两张《收据》外，没有提供其他能证实双方之间民间借贷关系成立的证据。

四、投资款与借款的性质也可以相互转化

虽然当事人给付款项起初的目的可能为投资或借贷，但基于双方真实意思表示，双方可以通过后续协商沟通的方式转化给付款项的性质，需结合全案证据审查双方是否存在对款项重新约定的情形。本案中，从双方各自陈述的案件事实和各自提供的证据来看，双方没有对蒋某某的投资款重新进行过约定，亦没有将蒋某某的投资款转化为借款的情形。

综合以上四点，蒋某某要求某投资公司承担返还借款并支付利息责任的诉讼请求不应得到支持。

编写人：广西壮族自治区兴安县人民法院 沈建文

二、夫妻共同债务认定

18

夫妻之间借款的认定标准

—— 冯某诉时某、陈某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终12539号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 冯某

被告(被上诉人): 时某、陈某

【基本案情】

冯某、时某于2016年6月6日登记结婚，2017年1月5日生育一子小冯。陈某系时某之母。

2017年12月19日，冯某诉至北京市朝阳区人民法院，要求与时某离婚。北京市朝阳区人民法院于2019年9月28日作出判决：冯某与时某离婚，小冯由时某抚养。冯某对该判决不服，上诉至北京市第三中级人民法院。2020年6月10日，北京市第三中级人民法院作出二审判决书：驳回上诉，维持原判。

冯某认为2019年2月14日、2月28日、6月1日，时某、陈某因买房事宜多次向冯某借款共计170万元。后时某先后于2019年3月8日、3月29日、6月5日向冯某偿还40万元、30万元、10万元，尚欠90万元未偿还。冯某请求判令时某、陈某偿还借款本金90万元及利息。

冯某陈述的给付时某的170万元借款包含：2019年2月14日冯某转给时某15万元，2月28日冯某转给时某50万元，2月28日14时52分10秒冯某甲（冯某之父）转给时某50万元，2月28日案外人王某转给时某40万元，2019年6月1日冯某转给时某15万元。时某认可收到了上述170万元，但不认可上述款项系借款，而认为是冯某为表达挽回婚姻诚意的赠与行为；王某账户转出的40万元，双方均认可是时某用于周转，2019年3月8日，便将40万元转给冯某，让冯某还给王某；时某认可2019年2月28日收到的140万元中的90万元作为购房款支付给了某置业公司；170万元中剩余40万元，双方在2019年1月至2019年8月共同出游、给子女投保10万元及共同生活的开销。冯某认可双方曾共同出游、子女投保10万元，但认为10万元不应由自己负担，而应由时某个人负担。

时某认为除王某账户转出的40万元外，其余130万元均为夫妻共同财产，理由是冯某在婚姻关系存续期间与朋友共同经营公司，公司盈利，冯某甲账户转出的50万元也是冯某先转给冯某甲，冯某甲再转给时某。冯某则认为170万元均不是夫妻共同财产，理由是自己在婚姻关系存续期间与朋友共同经营的公司并未赚钱，全靠其父冯某甲接济，王某账户转出的40万元也是其父冯某甲偿还的。

冯某与时某均认可：（1）未就案涉借款签订过书面协议；（2）双方未约定过婚后财产分别所有；（3）经法院判决离婚后，未进行过夫妻共同财产分割；（4）从某置业公司购买的某府X-x-101号房屋，至今未办理产权登记。

【案件焦点】

夫妻之间未订立书面借款协议是否成立民间借贷法律关系。

【法院裁判要旨】

北京市密云区人民法院经审理认为：《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款规定，民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。本案的法律事实发生于民法典施行前，故应适用当时的法律。

根据《中华人民共和国婚姻法》第十七条、第十八条，《中华人民共和国合同法》第一百九十六条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条、第一百零八条，鉴于案涉王某账户转出的40万元双方均认可已在冯某与时某婚姻关系存续期间处理完毕，法院认定冯某主张的90万元中不包括该40万元，“还款”中亦不包括2019年3月8日时某转给冯某的40万元，故本案对该笔款项的性质不予涉及，仅对2019年2月14日、2019年2月28日、2019年6月1日冯某账户转出的共计80万元及2019年冯某甲账户转出的50万元，合计130万元（以下简称案涉130万元）款项性质进行认定。冯某欲证明其主张成立，需举证证明案涉130万元系其个人财产，或能够认定冯某与时某之间订立了借款协议，以二人共同财产出借给时某，时某从事个人经营活动或用于其他个人事务。

法院认定案涉130万元均为夫妻共同财产。理由如下：冯某与时某对于夫妻财产应适用法定财产制，结合对冯某名下某银行账户交易记录的分析，二人婚姻关系存续期间，从冯某账户转出的80万元应认定为夫妻共同财产。另外50万元虽非出自冯某账户，但该款项亦系当日冯某先行转入冯某甲账户，冯某甲在30分

钟之内便转入了时某账户，实际仍出自冯某。冯某未能举证证明：案涉130万元均系其个人财产，来源于其父冯某甲，其在婚姻关系存续期间无收入来源，而且从冯某名下某银行账户的交易记录中亦不能得出上述结论，故法院对冯某的该项主张不予采信。

至此，就本案而言，能否认定二人之间存在借贷关系，具体还在于，能否

认定二人有借贷合意，同时能否认定案涉130万元用于从事个人经营活动或用

于其他个人事务。首先，对案涉130万元中2月14日及6月1日出自冯某账户的共计30万元进行分析。一方面，现有其他证据不足以证明该款项时某用于个人经营活动或其他个人事务；另一方面，结合双方共同出游等事实，该部分款项亦不宜认定为借款，故法院认定就此30万元双方之间借贷关系不成立。其次，对案涉130万元中2月28日出自冯某账户及冯某甲账户的共计100万元款项进行分析。虽时某仅认可其中90万元作为购房款支付给了某置业公司，但从时某名下某银行2月28日的转账记录及当日的收款收据来看，2月28日时某向某置业公司转款超过100万元，故法院将该100万元均认定为时某用于支付房款。时某虽将冯某给付的100万元用于还房贷，但因房屋尚未办理产权登记，双方也未进行夫妻共同财产分割，无法认定此项事务是否为时某的个人事务，故100万元是否为借款，尚不能确定，待办理了房屋产权证登记，双方可另行解决。根据本案已查明并认定的案件事实、证据，冯某主张由陈某共同承担还款责任，于法无据，法院亦不予支持。

北京市密云区人民法院判决如下：

驳回冯某的全部诉讼请求。

冯某不服一审判决，提出上诉。北京市第三中级人民法院经审理认为：原判决认定事实清楚，适用法律正确，予以维持。北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，作出如下判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案虽然适用的是民法典实施之前的法律规定，但相关规定沿用至民法典实施后。如何在审判中准确把握婚姻关系存续期间夫妻之间未签订借款协议时借贷关系的相关认定标准，是本案中值得研究探讨的重点问题。

一、我国关于婚内夫妻之间借款的立法沿革^①

在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(三)》出台之前,我国关于民间借贷方面的法律依据主要是《中华人民共和国民法通则》第一百零八条及《中华人民共和国合同法》等法律以及相应的司法解释,根据上述法律及司法解释的规定,夫妻之间婚姻关系存续期内产生的借款事实其实质仍是借贷关系,《中华人民共和国合同法》未禁止有夫妻身份的自然人作为借款合同的主体,并且《中华人民共和国婚姻法》第十九条也明确规定,夫妻在婚姻关系存续期间可以约定财产归各自所有,也可以将个人的财产分属个人所有,而不算夫妻共同财产。

理论界对于婚内借款效力的观点大致有以下两种:第一,认为婚内的借款行为无效,因双方婚姻关系尚存,此时的财产为夫妻共有,一方拥有债权,另一方拥有债务,两者相互抵销,不存在返还问题。第二,认为婚内的借款行为有效,因为拥有夫妻身份的自然人完全可以作为借款合同的主体,且《中华人民共和国婚姻法》第十九条也明确规定夫妻关系存续期间可以实行财产分别制,因此婚内借款合同有效。为了弥补《中华人民共和国婚姻法》对此种借款关系的认定盲区,解决离婚诉讼时关于婚内借款问题的处理难题,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(三)》第十六条应运而生。该条明确规定:“夫妻之间订立借款协议,以夫妻共同财产出借给一方从事个人经营活动或用于其他个人事务的,应视为双方约定处分夫妻共同财产的行为,离婚时可按照借款协议的约定处理。”

我国民法典的相应司法解释沿用了上述规定,即《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释(一)》第八十二条“夫妻之间订立借款协议,以夫妻共同财产出借给一方从事个人经营活动或用于其他个人事务的,应视为双方约定处分夫妻共同财产的行为,离婚时可按照借款协议的

^①因叙述立法沿革的需要,本案例【法官后语】引用了已经失效的《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国民法通则》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(三)》。

约定处理。”

二、未订立书面借款协议的情况下，婚内夫妻之间借款的认定标准

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第八十二条并未规定单独以民间借贷纠纷起诉时如何处理，如认为依据该条，只能在离婚共同财产分割中处理，这无疑剥夺了当事人的选择权。因此，单独以民间借贷起诉，仍应进行实体审理。此时的处理原则应为：调整一般借款关系的法律规范同样适用于夫妻之间以夫妻共同财产为标的订立的借款协议。

根据《中华人民共和国民法典》第六百六十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第八十二条的规定，婚内夫妻之间成立借款，需满足民间借贷的相关认定标准，还要结合夫妻财产制度的相关规定。另外，起诉还需发生在离婚时或离婚后借款未处理的情况下。需要注意的是，第八十二条规定的“夫妻之间订立借款协议”，是否意味着双方必须订立书面的借款协议？显然，此规定并未明确双方必须订立书面借款协议。换言之，口头协议亦可。那么，在一方不认可款项性质为借款的情况下，如何认定双方存在借贷关系，也是本案的难点之一。

本案结合民间借贷法律关系的认定标准及夫妻财产制度的相关规定，对两种情况进行了分析：（1）一方出借的款项系其个人财产而非夫妻共同财产的情况；（2）在以夫妻共同财产作为出借款项的资金来源的情况下，二人之间是否存在借款合意，借款人是否将款项用于从事个人经营活动或用于其他个人事务。

笔者认为，夫妻之间借款诉讼应明确：（1）出借款项的资金来源是出借方的个人财产还是夫妻共同财产；（2）款项的用途；（3）借款纠纷发生时双方是否对夫妻共同财产进行了分割。秉持“有约定从约定，无约定依法定”的原则，区分不同情况予以认定：（1）在夫妻双方实行分别财产制时，适用一般的借贷法律规范。在法定财产制和一般共同财产制下，除负有举证义务的一方有证据证明该款系夫妻一方个人财产外，应推定借款来源于夫妻共同财产；在限定共同财产制下，除负有举证义务的一方有证据证明该款系夫妻共同财产外，

应推定为借款来源于个人财产。(2)对于借款是否用于个人经营活动,可以参考以下情形加以判断:投资的财产是否属于一方个人所有;双方是否明确约定经营活动完全由一方负责;实际的经营过程中是否完全由一方进行经营管理,另一方或者家庭其他成员是否参与经营管理;投资开办的经营主体是法人的,其财产是否与夫妻共同财产混同。对借款的用途是否为除经营活动外的其他个人事务可以运用排除法加以判断,即是否属于夫妻应尽的法定义务(如赡养父母、抚养子女等),或者是否属于为共同生活所进行的事务(如装修共同居住的房屋等)。如果属于上述两种情形,则一般不属于个人事务。

编写人:北京市密云区人民法院 肖凤特

婚姻关系解除后,作为出借人的夫妻一方就共有债权 对善意第三人作出的免息承诺及于全部债权

—— 陈甲诉某运输公司民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02民终1598号民事判

判决书

2. 案由:民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):陈甲

被告(被上诉人):某运输公司

第三人:陈乙

【基本案情】

陈甲与陈乙原系夫妻，2014年10月8日协议离婚，二人离婚后财产纠纷经柳州市鱼峰区人民法院判决，陈乙在某运输公司的40万元债权及利息归陈甲、陈乙共同所有，双方各占50%份额。陈乙上诉后，柳州市中级人民法院于2016年9月9日作出二审判决：驳回上诉，维持原判。

陈乙系某运输公司员工，2011年度陈乙将可获得某运输公司领导超利奖282700元转为借款。陈乙出具笔录确认2016年起借款停止计息，借款利息计算至2015年12月底。

2019年6月25日，陈甲收到某运输公司归还陈乙的借款30万元。2021年7月30日，陈乙确认收到某运输公司归还的借款本金30万元，本息已结清。

【案件焦点】

陈乙所作的放弃利息的承诺是否有效。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院经审理认为：关于借款停止计息的问题，本案的出借人陈乙系某运输公司的领导人员，与一般的借款相较而言具有身份上的特殊性，且用于出借的本金大部分来自某运输公司向其发放的领导奖金。因某运输公司经营遇到困难，陈乙作为领导人员同意放弃2016年后借款的利息，并在笔录中认可此事，符合情理。综上，广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院判决：

驳回原告陈甲的全部诉讼请求。

陈甲不服，提起上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：一审法院利息计算正确，但对于免息承诺，本院认为某运输公司作为用人单位，并不一定知晓其所有员工个人家庭情况，陈甲未举证证明某运输公司知晓二人离婚的事实，且案涉借款出借人系陈乙，某运输公司在陈乙处分行为中属于善意第三人，故应采信某运输公司主张2016年后无利息的抗辩。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

夫妻在婚姻关系存续期间所得的工资、奖金、投资的收益均为夫妻共同财产，归夫妻共同所有。夫妻对共同财产，有平等的处理权。近年来，家庭财产的投资形式日趋多元化，亦导致婚姻关系解除时涉财产分割纠纷多发。

本案涉及的即为婚姻关系解除后，夫妻一方对作为共有财产的债权作出的免息承诺是否有效的问题。对此，实践中裁判观点并不一致。有的观点认为，婚姻关系解除后，在共有财产分割完成前，夫妻仍作为共有人享有连带债权，任意一方对该连带债权作出的法律行为效力及于其他共有人；有的观点认为，根据合同相对性原则，合同仅在特定当事人之间发生效力，如只有夫妻中的一方为合同当事人，则合同当事人中的夫妻一方作出的法律行为对合同相对方具有完全效力，非合同当事人中的夫妻一方作出的法律行为对合同相对方不发生效力；还有的观点认为，夫妻一方作出的法律行为仅对自己享有的份额具有完全效力，对另一方享有的份额属于无权处分行为。

本案主要从以下两个方面进行了审查：第一，行为本身是否符合常理，即该行为是否是民间借贷的交易习惯和民事活动中的普遍现象或一般规则。在该借贷关系中，合同当事人为陈乙与某运输公司，陈乙作为出借人与作为借款人的某运输公司之间存在款项上的特殊性和身份上的特殊性。陈乙借款的本金系某运输公司应当向陈乙支付的奖金，属于劳动报酬的一部分。陈乙作为某运输公司的领导人员，其身份不同于一般的借款人。因此，该借贷行为与一般的借贷并不完全一致，在该借贷关系中，基于出借人与借款人之间的身份的特殊性，陈乙作出的免息承诺考虑的不仅仅是双方的借贷关系，还有身份关系。故陈乙作为某运输公司的领导人员，在某运输公司经营困难时作出免除部分债务的意思表示，属于民事活动中的普遍现象，符合常理，故应当认定其有效，以保护交易的稳定。第二，相对人是否存在恶意。所谓恶意是指知道或者应当知道实施某一行为会造成对他人利益的损害，仍实施该行为，最终导致损害结果发生。

认定恶意的前提是知道或者应当知道。民法中因存在恶意导致法律行为效力受到影响的包含恶意串通、恶意磋商、不当得利、无权处分。本案中，陈甲与陈乙离婚的事实，属于二人的生活隐私，并不属于某运输公司必须知晓的事实，除非原告可以举证证实某运输公司知晓该事实。本案原告未能举证，故无法认定某运输公司存在恶意，则无论原告是以恶意串通还是以无权处分主张陈乙的免息承诺对其不发生效力，均没有法律依据。

婚姻关系已经解除，但共有财产尚未分割完成，属于一个非常尴尬的节点。对该节点发生的法律行为效力的分析应立足于该案件的法律事实，追求法律事实无限接近于客观事实，真正体现司法公正性。

编写人：广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院 覃珊珊

民间借贷关系的认定与夫妻共同债务的认定

——王某某诉叶某某、陆某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

福建省厦门市集美区人民法院(2023)闽0211民初6068号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：王某某

被告：叶某某、陆某某

【基本案情】

叶某某、陆某某系夫妻关系。王某某与叶某某双方之间存在共同投资的公

司——某运动用品公司。

2022年1月15日，叶某某以为其妻陆某某检查身体为由向王某某借款100000元。该笔100000元款项来源于案外人许某某个人账户。许某某确认系王某某向其借款并通过王某某指示转入叶某某银行账户。

2023年3月15日，叶某某、陆某某夫妇以治疗疾病为由，由陆某某经手向王某某借款100000元。该笔100000元款项分别来源于王某某和案外人许某某、林某某。

王某某诉称，上述借款200000元属于叶某某、陆某某夫妻共同债务，叶某某、陆某某应共同归还。经催告，上述款项至今未归还。王某某认为，叶某某、陆某某的行为已严重侵害了王某某的合法权益。为维护自身合法权益，王某某向法院提起诉讼，请求法院：(1)判令叶某某、陆某某立即归还王某某借款200000元及利息(利息以200000元为基数，按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场一年期报价利率LPR计付，自起诉之日2023年9月27日起计至实际全部清偿之日止)；(2)判令叶某某、陆某某承担本案的诉讼费、保全费、保全保险费等费用。

叶某某抗辩其系向某运动用品公司借款而非王某某个人。

【案件焦点】

1. 出借人的认定；2. 夫妻共同债务的认定。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市集美区人民法院经审理认为：本案争议焦点之一是出借人可否认定为王某某。(1)关于叶某某100000元借款的问题。2022年1月叶某某借款的出借人可否认定为王某某。叶某某抗辩系向某运动用品公司借款而非王某某个人；王某某主张系向其个人借款。法院认为，因双方没有签订书面借条，该笔款项出借人认定应结合款项来源等综合判断。其一，该笔100000元款项来源于案外人许某某个人账户，许某某本人也确认系王某某个人向其借款并通过王某某指示转入叶某某银行账户；其二，叶某某与王某某双方之间存在共同投

资公司，彼此之间也应有其他款项往来，该笔款项系着急给陆某某治病所借，彼此没有就向公司还是个人出借进行特别明确说明。现叶某某无证据证明该笔款项来源于双方合作公司，应可确定该笔借款属于叶某某个人向王某某所借款项。(2)关于2023年3月陆某某经手的100000元借款问题。根据陆某某与王某某的微信聊天记录以及款项分别来源于王某某和案外人许某某、林某某的事实，可确认该笔借款系陆某某向王某某个人借款。

本案争议焦点之二是该两笔借款可否定性为夫妻共同借款。依照《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条第一款规定：“夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。”本案两笔借款均为给陆某某治病所借款，属于为家庭日常生活需要所负债务，属于夫妻共同债务，应承担共同偿还责任。

借款后，叶某某、陆某某经催告未还款，已构成违约。因双方未约定借款利息，现王某某要求叶某某、陆某某偿还借款200000元及逾期利息（以200000元为基数，自起诉之日即2023年9月27日起，按当时全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场一年期报价利率计付至实际偿还借款之日止）依法予以支持。

另，关于王某某主张的保全保险费，因双方并未约定且非必须支出，法院对该主张不予支持。

福建省厦门市集美区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六百七十五条、第一千零六十四条，《最高人民法院关于审

理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款规定，判决如下：

一、叶某某、陆某某应于本判决生效之日起十日内偿还王某某借款200000元及逾期利息(以200000元为基数，自2023年9月27日起，按该时全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场一年期报价利率计付至实际偿还借款之日止)；

二、驳回王某某的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决生效。

【法官后语】

随着经济的发展，资金往来日益频繁，这促使借贷关系也变得愈发活跃。符合贷款条件的借款人往往倾向于前往银行进行融资，而对于那些发生在金融机构之外，涉及自然人、法人等金融主体之间的资金借贷行为——我们通常称之为民间借贷——由于其事实与证据的复杂性和多变性，其性质的认定确实存在一定难度。民间借贷是民间资本的一种流通方式，其本质上是一种金融行为模式，也应受到法律法规的约束。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第一条第一款，民间借贷是指“自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为”。民间借贷的成立往往有以下几个步骤：借款人有借款的意思表示，出借人有出借款项的承诺，双方达成合意后，出借人向借款人交付出借款项，借款人书写借款凭证。

一、借贷关系的认定条件

（一）需要主体适格

基于借贷主体的不同，具体可以分为以下几种形式：一是发生在自然人之间的借贷；二是发生在自然人与经济组织之间的借贷；三是发生在经济组织之间的借贷，前述经济组织又包括法人及非法人组织。

主体认定是区分民间借贷与其他法律关系的首要环节。明确具体的法律关系才能更好地把握案件的定性，进而作出合法合理的裁判。发生在熟人之间的借贷往往比较容易查证。熟人之间的资金往来一般有迹可循，结合相应的借款时间及资金流动，可作出认定。但现实生活中还会发生借款人向出借人以外的第三人借款，再由该第三人向出借人支付借款的情形，对于这种情形，应如何认定？笔者认为可以从审查出借人、借款人、第三人之间的身份关系来进行基础认定：审查出借人、借款人、第三人之间是否存在朋友、亲戚关系，若存在上述关系，基于信任出借人有将借款经第三人之手转借给借款人的可能性，结

合相关证据(如微信聊天记录、款项到达借款人的时间、转账凭证等),可以认定出借人的出借行为及其债权人的地位。但上述认定需要警惕“名为出借人、实为职业放贷人”的情形,对于一年内同一出借人在同一基层法院内民事诉讼10件以上且借条格式统一的民间借贷案件,需要进行关联性审查,确认是否属于职业放贷人。若发现出借人的行为涉嫌刑事犯罪的要及时移送公安、检察机关。

(二)需要出借人与借款人之间达成借贷的合意

借款人要有向出借人借款的意思表示,出借人亦要有向借款人出借款项的承诺,双方意思表示真实有效才能形成借贷的合意。

(三)需要出具借款凭证

常见的借款凭证是“借条”。借条虽然是民间借贷关系成立的重要证据之一,但并不是唯一证据。民事上的证据既要合乎法律范畴内的要件,又要合乎日常生活习惯、交易习惯及常理。

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条第一款规定:“出借人向人民法院提起民间借贷诉讼时,应当提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据。”第十六条规定:“原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的,被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任。”在审查借款合同、借条等债权凭证时,不仅要审查证据形式上的真实性、合法性、关联性,还应当根据证据的取得方式、证据的形成方式、证据提供者与案件的关联性等,对证据的证明效力进行全面的审查和判断。日常生活中,人们在对待不同的借贷金额时,采取的注意程度往往存在着差异。对于借贷金额不大的,在资金交付及借款凭证的出具上随意性较强,在这类案件的审查上,如果出借人主张借款是通过现金方式支付给借款人的,在审查借条等债权凭证后,若借款人没有相反的证据来推翻借贷关系,则可以认定借款事实。日常生活中对于较大金额的借贷,出借人一般不会采用现金交付的方式,而通常采取银行转账、第三方

支付平台转账等方式。对于这类借贷，应当结合出借人银行资金往来、出借人经济实力等因素综合判断。

（四）需要证明出借款项的交付

对于出借款项交付的审查，一般应当对交付的方式、交付时间、交付地点、交付情形等进行综合认定。如果是借贷金额较小、出借人主张现金交付的，结合借条等证据可以认定已完成实际交付。对于出借人主张以现金交付的方式出借较大金额款项的，则应通过对出借人的经济实力审查、出借人银行流水明细分析、借条出具时间、有无相关证人证言等情形进行全面审查，进而认定借款是否实际交付。

借贷款项的实际交付是民间借贷关系成立的最后一步，若只有借款凭证而没有完成实际交付，则无法认定民间借贷关系的成立。虽然司法实践中发生过仅凭借条等债权凭证就起诉并胜诉的案件，但这种案件往往需要法官对案件事实及案件细节进行深挖，探寻案件的真相，不能仅凭一纸借条就草草结案。

二、民间借贷审查中证据规则的运用

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八十五条规定：“人民法院应当以证据能够证明的案件事实为根据依法作出裁判。审判人员应当依照法定程序，全面、客观地审核证据，依据法律的规定，遵循法官职业道德，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据有无证明力和证明力大小独立进行判断，并公开判断的理由和结果。”

对于出借人仅依据转账凭证提起的民间借贷案件，是否存在借贷合意应遵循以下举证顺序：首先，由出借人提交转账凭证，证明款项已经实际交付给借款人；其次，若借款人提出抗辩，则由借款人对抗辩事由提供相应的证据；最后，出借人进一步证明存在借贷合意。

对于出借人仅凭“借条”等债权凭证提起的民间借贷案件，出借人是否完成款项的交付应遵循以下举证规则。首先，核实出借人的资金能力，结合借条出具的时间查看出借人银行账户、第三方交易平台账户等各类资金账户在借条载明的时间内是否有出借款项的流出；其次，结合交易习惯、交易方式等来认

定款项是否已到达借款人账户，从而认定出借人完成了实际出借义务。

三、民间借贷认定条件之外的审查

（一）注意区分民间借贷与合伙关系

在笔者参与办理的多起民间借贷案件中，出现了一方当事人主张出借的款项是借款，双方应当是民间借贷关系，一方当事人主张出借的款项是股金或者合伙资金，双方应当是合伙关系的情形。对于如何区分民间借贷关系和合伙关系，笔者认为，应从以下几个方面来综合分析：首先，判断当事双方之间形成的是借贷的合意还是合伙的合意。合伙关系一般会共同出资、有共同的经营项目、有参与合伙经营的行为，且双方会签订合伙协议，有就合伙关系成立的沟通协商。其次，审查支付款项的性质。如果是民间借贷，支付的款项在到达一方当事人时即完成了支付行为，后续借款人对出借款项的支配多发生在自己与亲朋好友之间，或者是偿还贷款、进行消费等行为。如果是合伙关系，在支付的款项到达一方当事人后，该款项往往会流入特定的账户，如合伙经营账户、固定投资的股票债权账户、特定的第三人等。最后，合理分配举证责任。如果当事人持有借条、转账证明等证据，出借人并未参与实际经营，也不享受分红等利益分配，则认定当事人之间成立民间借贷关系。如果当事人持有书面的合伙协议、投资协议、投资转账等证据，在综合审查合伙金额与支付款项金额是否一致、时间是否吻合等情况后，则可以认定当事人之间成立合伙关系。但有些情形应认定为民间借贷：一是当事人之间签订合伙协议是为了保证债权的实现。这种情形下当事人之间真实的法律关系是债权债务关系，而不是合伙关系，应认定为民间借贷。二是当事人之间虽然签订了合伙协议，但合伙协议中约定出资人不参与实际经营，只分红而不承担亏损风险。这种情形属于用合伙的形式掩盖借贷关系，应认定为民间借贷。

（二）注意民间借贷中的虚假诉讼行为

《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十八条规定：“人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形之一的，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借

贷双方的关系、经济状况等事实，综合判断是否属于虚假民事诉讼：（一）出借人明显不具备出借能力；（二）出借人起诉所依据的事实和理由明显不符合常理；（三）出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能；（四）当事人双方在一定期限内多次参加民间借贷诉讼；（五）当事人无正当理由拒不到庭参加诉讼，委托代理人对借贷事实陈述不清或者陈述前后矛盾；（六）当事人双方对借贷事实的发生没有任何争议或者诉辩明显不符合常理；（七）借款人的配偶或者合伙人、案外人的其他债权人提出有事实依据的异议；（八）当事人在其他纠纷中存在低价转让财产的情形；（九）当事人不正当放弃权利；（十）其他可能存在虚假民间借贷诉讼的情形。”民间借贷中的虚假诉讼行为是指在民间借贷案件中，当事人之间恶意串通，采取虚构借贷关系、捏造借贷事实提起民事诉讼，侵害他人合法权益、谋取非法利益的行为。对于这类案件首先要核查各方当事人之间的关系，如果当事人之间存在关联关系或人员混同的情形，可以认定当事人之间存在恶意串通虚假诉讼；其次，审查出借款项的流出是否存在“出借人-借款人-出借人”的情形，如果存在这种情形，也可以认定当事人之间存在恶意串通虚假诉讼；最后，加强出借人的举证责任，出借人要对出借资金的来源、出借时间地点、出借前的沟通等情形举证，还要对存在合理怀疑的证据进一步举证。通过上述方法来验证借贷事实是否存在、是否合理、前后是否有逻辑矛盾，能否构建起唯一的证据链，进而来认定是否存在虚假诉讼。

综上，在进行资金流转的过程中，各方当事人需要提升风险防范意识，提高自己的证据意识，妥当保存好相关凭证等证据，切实维护自身合法权益。

编写人：福建省厦门市集美区人民法院 李科研

配偶一方基于意思表示对夫妻共同债务追认的认定

——王某某诉游某某、周某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终3180号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):王某某

被告(上诉人):周某某

被告:游某某

【基本案情】

2020年11月16日,游某某向王某某借款300万元,周某某与游某某系夫妻关系。后王某某向周某某多次催款,但至今二人未归还欠款。

2020年11月16日,王某某与游某某签订一份《借款合同》,约定:游某某向王某某借款300万元,月利率1.5%,自2020年11月16日起至2021年5月15日止。王某某为实现债权所产生的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等)均由游某某承担。

2020年11月16日,王某某通过银行贷款300万元支付至游某某尾号9208的银行账户。王某某确认案涉300万元来源于银行贷款,资金占用费按借款合同签订时一年期LPR即年利率3.85%计算。

2019年9月24日,游某某和周某某登记结婚。

王某某与周某某微信聊天记录如下：

2021年1月8日，王某某：周太太，怎么说呢，能想办法把钱还我了吗？我现在太难了。或者能把上个月利息先给我吗？周某某：我去想想办法。2021年1月9日，王某某：那300万元是我的全部，是基于对你们的信任才借的，无论如何得想办法解决一下，感谢。2021年1月10日，王某某：周总怎么样了，明天可以先还我一部分吗？快急死了。周某某：房子已经挂出去了。2021年1月13日，王某某：那要多久，能先给我一点吗？我一个月要一二万元利息。哪怕先给个一二十万元我也能挺一阵子。周某某：我房子卖了拿到定金就给你。

王某某请求法院判令：游某某、周某某向王某某支付借款300万元及利息（按合同签订时一年期LPR的四倍即年利率15.4%，从2020年11月16日计至实际清偿之日止）、律师费、保全费等诉讼费用。

【案件焦点】

案涉债务是否为夫妻共同债务。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：案涉借款发生于游某某与周某某夫妻关系存续期间，周某某在微信中对于案涉借款具有共同还款的意思表示，视为事后追认，故案涉款项应视为夫妻共同债务，由周某某和游某某共同向王某某清偿。福建省厦门市思明区人民法院判决：

一、游某某、周某某应于判决生效之日起十日内向王某某偿还300万元并支付资金占用费（以300万元为基数，按合同签订时一年期LPR的四倍即年利率15.4%，自2020年11月16日起计算至实际还款之日止），并支付律师费60000元、保全费5000元、保险费4800元；

二、驳回王某某的其他诉讼请求。

周某某不服一审判决，提出上诉。福建省厦门市中级人民法院经审理认为：周某某与王某某微信聊天记录显示，王某某多次询问周某某能否偿还借款，周

某某表示“我去想想办法”“房子已经挂出去了”“我房子卖了拿到定金就给你”，王某某要求周某某还款，周某某从未提出异议并承诺将房产买卖所得定金用于偿还案涉债务，一审法院据此认定案涉债务发生于周某某与游某某夫妻关系存续期间且周某某进行事后追认，认定案涉债务为夫妻共同债务并无不当，予以维持。福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

事后追认型夫妻共同债务(以下简称追认型共债)是指夫妻一方先以个人名义负担债务，其配偶事后追认形成的夫妻共同债务。实践中追认行为具有复杂的实施形态，本文将结合具体案情，对配偶一方事后追认行为认定的相关法律问题及类案审理方法进行分析探讨。

一、为家庭带来增益并非追认型共债的构成要件

追认型共债的请求权基础为《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条第一款之规定，夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。追认型共债与共签型共债共同组成了共同意思表示型夫妻共同债务。由于夫妻在婚后均可单独实施民事法律行为，无须征得对方同意，夫妻双方作为单独的民事主体，满足《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条规定的共同意思表示，则构成共同债务。当夫妻各自的意思表示出现时空差异时，即产生适用追认型共债的条件。

共意型共债的法理基础是私法自治，夫妻双方之所以对债务承担连带清偿责任是因为他们愿意构建这一关系，并且法律也承认这一关系。然而，追认型共债关注的是追认行为本身，而并非行为所指向的目的，即是否为家庭生活需要、共同生产经营等不影响追认型共债的成立。因此，追认型共债具有独立的请求权基础，而是否为家庭带来增益并非追认型共债的构成要件。

二、事后追认的具体判断

(一) 单纯知情沉默不构成事后追认

实践中存在诸多类似情形,即现有证据只能表明配偶对债务知情,但欠缺配偶作出的共同清偿之意思表示。知情沉默能否推定为事后追认?由于沉默推定一般应用于法律规定、当事人约定、交易习惯及诚信原则的场景之中,而对夫妻共债而言,一般只能诉诸诚信原则予以解释适用。知情并不意味着同意。一方面,由于债权人并非基于配偶事后会追认债务而实施法律行为,并无相应的信赖投入,因此不存在债权人信赖利益的保护问题。另一方面,若强加配偶提出异议的义务,将使得夫妻会因其配偶缔结法律行为产生的债务而承担不可预期、不可防控的责任。因此,诉诸诚信原则这样的概括条款处理知情沉默问题,可能引发法的不安定性,必须十分谨慎。故,对于配偶的单纯知情沉默行为,原则上来讲不推定为事后追认。

(二) 承诺清偿的意思须包括以自身为承担债务的主体

配偶承诺清偿是认定事后追认的主要情形,但由于承诺的方式多种多样,所产生的法律效果也不尽相同。但配偶的承诺表示无外乎以自己名义承诺、以举债方或家庭名义承诺、以个人或家庭财产承诺清偿这几种主要情形。由于夫妻双方各自的人格不因婚姻关系的缔结而消解,双方各自在婚后仍然具有独立实施民事法律行为的能力。因此,若配偶的承诺没有为自己与债权人之间设定权利义务,则其承诺清偿的行为就因欠缺为自身负担债务的效果意思而不构成追认。例如,配偶表示“我让他去想想办法”“他已经在筹钱了”等,均不属于对债务的追认。

追认型共债要求配偶承诺清偿的意思须包括以自身为承担债务的主体,如配偶表示“我们”“我会”偿还或想办法偿还,以“我”“我们”的名义与债权人确认债务和还款方案,则构成事后追认。本案中,虽然配偶表达为“我去想想办法”,实际上表达的意思是“我”去想办法“偿还”,要点在于以配偶自身“我”的名义承诺偿还债务,而不是以举债方作为承诺的主体,故其意思构成事后追认债务。

判断追认型共债的关键是配偶一方是否具有为自身创设负担的意思表示。在缺乏负担的效果意思时，不应否认夫妻在婚后的各自独立的人格，对追认行为的认定应回归到意思表示本身，从而判断是否符合《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条规定的追认型共债。

编写人：福建省厦门市中级人民法院 许莹

福建省厦门市集美区人民法院 王明康

事后追认型夫妻共同债务的正确认定

—— 姚某诉位某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省聊城市茌平区人民法院(2023)鲁1503民初1084号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：姚某

被告：位某

【基本案情】

姚某与耿某(已死亡)系同学关系，位某与耿某原系夫妻关系。耿某生前曾向姚某借款，借款时耿某之妻位某并未参与且耿某并未向姚某告知借款用途。姚某于2022年通过银行转账方式向耿某出借资金20万元。因耿某未偿还案涉债务，姚某曾两次去耿某家中催要，位某均在家，但是没有直接向位某索要过。第二次催要是2023年1月，当时姚某在耿某家中待了1个多小时。姚某与耿某

谈话一段时间后，位某参与进来，姚某开始录音。

位某说：“如果真是说俺手里有钱不给你，你可以随便去调查。”姚某说：“嫂子，你给我说这个条哪块不合理。”位某说：“我没看很明白，如到期未还清，你意思是说如果还不清，就要起诉是吧？”姚某说：“俺意思是说，到期还不清还是按照那个利息。”位某说：“律师费、差旅费是咋回事？”当天，耿某向姚某出具借条一张，载明“今借到姚某人民币贰拾万元整，月息1分，借款人：耿某”。出具该借条时位某不在现场。

姚某主张案涉债务为耿某、位某的夫妻共同债务。位某对此不予认可，其主张对该借款不知情，直到姚某上门讨债才知道欠款的存在，其未在借条上签字，案涉借款并没有用于家庭生活经营。位某称，在姚某第二次来要账时，其听到争吵声，方才过去替耿某表态。

【案件焦点】

姚某主张案涉债务系夫妻共同债务是否成立。

【法院裁判要旨】

山东省聊城市茌平区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条“夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外”之规定，结合本案实际情况，法院认为，无法认定姚某主张的案涉债务系夫妻共同债务。第一，案涉借条中仅有耿某签字，没有位某签字，不存在共同签名的事实。第二，至于是否存在事后追认的事实，根据姚某提交的谈话录音，并不能直接认定为位某对于案涉债务的事后追认，位某并未作出认可该债务为夫妻共同债务的明确意思表示，且姚某自述之前并没有向位某索要过案涉款项，而位某也对谈话内容做出解释——在姚某第二次来要账时，其听

到争吵声，方才过去替耿某表态。根据现有事实，无法认定位某存在事后追认的事实，姚某也未提交其他证据予以佐证其主张的事实，依法承担不利法律后果。第三，案涉债务明显超出家庭日常生活需要，原则上不属于夫妻共同债务，除非债权人姚某能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示。但是，根据各方当事人的陈述，耿某借款时并未说明具体借款用途，借款时位某并未参与且借条出具时位某并不在场。综上，姚某以案涉债务为夫妻共同债务为由要求位某对案涉债务承担还款责任的诉讼请求，缺乏事实与法律依据，予以驳回。

山东省聊城市茌平区人民法院判决：

驳回原告姚某的诉讼请求。

判决后，双方当事人均未提起上诉，本判决已发生法律效力。

【法官后语】

本案主要涉及事后追认型夫妻共同债务的认定问题。

《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条的规定：“夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。”共债共签，已经成为审理涉夫妻共同债务的裁判理念，也是直接认定夫妻共同债务的最有效证据。但是，由于法律理念的缺失或者人情因素的影响，借条仅有夫妻一方签字的情况比比皆是。然而，债权人在主张权利时，常常将夫妻二人共同起诉。在这种情况下，债权人以夫妻一方的行为系对案涉债务的事后追认为由要求其承担共同还款责任。

首先，夫妻一方事后追认，属于可认定为夫妻共同债务的法定情形。追认系夫妻一方作出的认可其配偶所欠某债务属于夫妻共同债务的意思表示，产生

夫妻双方对该债务承担共同还款责任的法律后果。追认的意思表示可以在诉前，也可以在诉中，甚至可以是诉后。涉及事后追认的案件，债权人所主张的债务

数额通常超出家庭日常生活需要，属于大额债务范畴。若夫妻一方无异议，无须多言；若夫妻一方有异议，追认事实的查明与认定，就需要债权人来提交充分有效的证据。

其次，夫妻一方事后追认的方式有很多种，当事人举证不局限于单种方式，证据可以是多方面的。比如，书证方面，债权人可以要求夫妻一方书写一份认可债务或加入债务的承诺书或者提供连带责任担保的保证书；视听资料方面，债权人可以通过电话录音、谈话录音及录像的方式要求夫妻一方追认该债务为夫妻共同债务；电子数据方面，微信、短信、QQ等聊天的内容，可以是债权人维权的有效证据；证人证言方面，债权人可以申请证人出庭作证，但是该证据证明力较低。

最后，司法审判中，对于夫妻一方事后追认的认定应当视情况谨慎处理。案件审理时，应把握以下原则：(1)追认需本人追认。只有当事人本人作出的意思表示才对其具有约束力，追认必须是本人真实意思表示。(2)追认的意思是明确的。追认要有夫妻一方同意共同清偿债务的言行。追认，有主动追认，也有被动追认；有明示追认，也有默示追认；有直接追认，也有间接追认。或是口头方式，或是书面方式，无论哪种情形下的追认，根据证据综合分析，均应达到高度盖然性的证明标准，才可视为事后追认。(3)追认仅是就案论案。个案中的追认只是对个案有约束力，不推及其他，当事人在他案中的追认与本案审理无关联。本案中，最初借款时，位某对此不知情，债权人姚某向借款人耿某催要债务时，虽然位某在场且与姚某就债务问题进行谈话，但是法庭经综合审查认为，位某的言行并不构成对案涉债务系夫妻共同债务的事后追认，依法驳回债权人诉求。

综上，事后追认型属于夫妻共同债务认定的法定情形，在司法实践中也是债权人向债务人夫妻双方主张权利的有效途径。案件审理中，应遵循“谁主张，谁举证”的原则和高度盖然性的民事证明标准，对夫妻一方的言行是否系对夫妻共同债务的事后追认作出合理裁判。

编写人：山东省聊城市茌平区人民法院 邢成

运用穿透式审判思维认定夫妻共同债务

——汪某某诉蒋某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2024)闽02民终1536号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):汪某某

被告(被上诉人):蒋某

【基本案情】

2019年8月12日,汪某某作为出借人、耿某某作为借款人、蒋某作为保证人,三方签署《借款协议》,载明:借款金额1700000元;借款期限自2019年8月15日至2021年8月14日,借款人应于2021年8月14日前采用分期(每期不低于200000元)或一次性方式归还上述借款;借款用途为个人用途;借款利息按照年化12%计算,利息随本金归还同时支付;逾期还款,则应当根据延期的天数按照借款总额每日0.05%向出借人支付违约金;本协议项下借款由保证人提供担保,保证范围为依据本协议产生的借款本金及利息。

耿某某与蒋某系夫妻关系。

2022年10月17日,汪某某就案涉借款起诉耿某某、蒋某,要求其双方共同偿还案涉借款本金及利息。2022年11月24日,汪某某当庭撤回对蒋某的起诉,并在本院的主持下与耿某某达成调解,本院作出民事调解书,载明:(1)汪

某某与耿某某共同确认：耿某某尚欠汪某某借款本金1700000元、利息205534.25元、逾期付款违约金（截至2022年11月30日的违约金为373720.55元；此后以1700000元为基数，自2022年12月1日起，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计至实际还款之日止）。(2)耿某某支付汪某某款项2279254.79元以了结本案。该款项分5期支付……

因耿某某未依约还款，2023年4月6日，汪某某依据民事调解书向法院申请执行。2023年5月10日，法院向汪某某作出执行情况告知书，告知“本院于2023年4月10日冻结被执行人名下银行账户、网络资金账户和公积金账户，余额不足；此外，未发现有可供执行的财产”“逾期未能提供或提供的财产线索不明确无法执行，本院将裁定终结本次执行程序”。

【案件焦点】

案涉借款是否属于蒋某与耿某某的夫妻共同债务。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市湖里区人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条规定，夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务；但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。《借款协议》载明的借款人系耿某某，保证人系蒋某，不属于“共债共签”。《借款协议》载明的借款用途为个人借款，汪某某无法证明案涉借款系用于夫妻共同生活或共同生产经营。综上所述，汪某某主张案涉借款属于蒋某与耿某某的夫妻共同债务，证据不足，法院不予采信。因此，汪某某主张蒋某对案涉《借款协议》项下的债务承担还款责任，缺乏事实和法律依据，法院不予支持。

福建省厦门市湖里区人民法院判决如下：

驳回汪某某的全部诉讼请求。

汪某某不服一审判决，提出上诉。福建省厦门市中级人民法院经审理认为：汪某某的上诉请求缺乏充分的事实与法律依据，不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

夫妻共同债务的认定是夫妻债务制度的核心内容，事关夫妻双方特别是未举债一方与债权人合法权益的保护，也涉婚姻家庭的稳定和市场交易的安全。当意思表示未明确责任承担方式时，裁判者在意思表示解释中的价值判断就起到了关键作用。那么，在何种情况下可以将非举债方的行为或单纯的沉默解释为共同举债的意思表示，就体现了裁判者的价值取向。

一、意思表示的类型

（一）明示的意思表示

在某些交易中，债权人往往会要求举债方配偶以“配偶”或“财产共有人”的名义签字。以“配偶”或“财产共有人”的名义签字是否当然导致该债务属于夫妻共同债务？针对此种对责任承担方式未予明确的意思表示，法院有三类解释方案。第一类方案认为，以保证人配偶身份签字并不代表举债的共同意思，该签字行为仅能证明非举债方“对其配偶提供保证的行为知情，但知情并不等于愿意承担责任”，因而此种签字不属于《中华人民共和国民法典》第一千零六十四条所规定的“共同意思表示”，该债务也不属于夫妻共同债务。第二类方案认为，尽管配偶一方以“共有人”身份在担保合同上签字不会导致其作为共同担保人承担连带保证责任，但依据合同条款，该签字行为属于“认可保证债务为夫妻共同债务”，应以夫妻共同财产为限承担共同清偿责任。而第三类方案认为，以“配偶或授权代理人”身份签字将导致该保证合同产生的

债务属于夫妻共同债务，签字人应对债务承担连带责任。

（二）默示的意思表示

事后追认可以发生非举债方共同承担债务的法律效果。追认不仅包括书面或口头形式对债务的明确追认，也可能包括以行为进行的默示追认。何种行为可以被解释为“追认”，需要进行价值判断。有的观点认为，以个人银行账户向债权人还款的行为，可以被认为是“有事后追认债务”且“共同承担债务的意思表示”。还有的观点认为，非举债方为案涉债务提供担保，也是对债务的事后追认。

二、本案中如何运用穿透式审判思维认定夫妻共同债务

作为非举债方的配偶以保证人的身份签字，是否构成共同借款的意思表示，是否足以认定案涉借款属于夫妻共同债务，需要裁判者充分运用穿透式审判思维即从借款合同的主体、借款的用途、借款金额、催讨借款的方式四个方面入手，综合认定夫妻共同债务。

首先，从案涉《借款协议》的形式上看，《借款协议》载明的借款人系耿某某，蒋某系作为保证人签字，即案涉借款不符合法律规定的“共债共签”的形式要件。

其次，从内容上看，案涉《借款协议》载明的借款用途为个人借款，且借款金额巨大，明显不符合日常生活常理，即汪某某无法证明案涉借款系用于夫妻共同生活，亦未能举证证明该借款用于共同生产经营。

最后，在本案的诉讼过程中，汪某某在立案时起诉的是蒋某和耿某某，后在案件调解时又撤回对蒋某的起诉，仅起诉耿某某，可以推断汪某某亦认为其与蒋某之间并无借款合意。

综上所述，汪某某主张案涉借款属于蒋某与耿某某的夫妻共同债务，证据不足，不予采信。

编写人：福建省厦门市湖里区人民法院 洪华娇

对共同生产经营型夫妻共同债务的认定

—— 唐某诉肖某、陈某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02民终
1766号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):唐某

被告(上诉人):陈某

被告:肖某

【基本案情】

唐某与肖某经协商达成了共同合伙经营奶茶店的合意,并由唐某向肖某转账支付了合伙款共计270000元。2017年11月30日,唐某与肖某合伙经营的奶茶店经工商注册成立,但其注册的个体经营者为陈某。之后,唐某与肖某合伙终止,其双方就唐某上述已支付的合伙款如何处置签订了一份《借款协议》,约定:(1)肖某因经营奶茶店之需要向唐某借款270000元;(2)还款期限分别为2018年8月31日前还款110000元,2018年12月31日还清余款160000元,借款期间无利息。

唐某以肖某在签订上述协议后仅还款100000元,至今仍尚欠本金170000元未还为由起诉至法院,请求判令:(1)肖某、陈某共同归还唐某借款本金

170000元；(2)肖某、陈某支付唐某逾期利息共计28021.67元。

另查明，涉案债务发生在肖某与陈某的婚姻关系存续期间内。

诉讼中，陈某认为用其名义作为开设奶茶店的经营者是肖某与唐某商量后确定的，其对此并不知情且涉案债务并未用于夫妻或家庭共同生活，故不属于夫妻共同债务。

【案件焦点】

涉案债务是否属于肖某与陈某用于夫妻共同生产经营的夫妻共同债务。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院经审理认为：虽然陈某没有在唐某与肖某签订的《借款协议》中签字确认，亦未对该涉案债务进行事后追认，但是经查上述协议所涉的借款本金270000元系唐某与肖某在合伙终止后达成合意由肖某应退还唐某投入涉案奶茶店的合伙款转变而来，而结合唐某举证的工商营业执照证实涉案奶茶店工商注册的个体经营者为陈某，虽然陈某辩称其对此并不知情，但是显然陈某该辩解不符合日常生活经验法则，因为对于夫妻共同生产经营的认定并不苛求于夫妻双方均实际参与了共同生产经营，现涉案奶茶店系以陈某个人名义办理工商注册，其该提供身份证件用于办理程序性事务的行为对肖某的生产经营活动起到了积极作用，故应予认定陈某该行为构成夫妻共同生产经营，并且陈某在本案中所举证的证据亦不足以证实其辩解成立，相应举证不能的后果应由陈某承担，由此该院认定唐某在本案中支出的270000元已经用于陈某与肖某的夫妻共同生产经营，该涉案债务属于陈某与肖某的夫妻共同债务。

广西壮族自治区柳州市柳南区人民法院依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第八条、第二百零六条、第二百零七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条、第三十一条，《最高人民法院关于审理涉及夫妻债务纠纷案件适用法律有关问题的解释》第三条，

